

0000540-57.2016.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Viana de Macedo Aparecido e outro

VISTOS.

Guilherme Henrique da Silva Rosa e Luan Viana de Macedo Aparecido, qualificado(a) (s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) porque, supostamente, na data e local descritos na denúncia, teria(m) praticado o(s) delito(s) previsto(s) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000540-57.2016.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000540-57.2016.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luan Viana de Macedo Aparecido e outro

VISTOS.

Guilherme Henrique da Silva Rosa e Luan Viana de Macedo Aparecido, qualificado(a) (s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) porque, supostamente, na data e local descritos na denúncia, teria(m) praticado o(s) delito(s) previsto(s) no Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD e Art. 244 "caput", Parte B do(a) ECA(Denúncia).

A denúncia foi recebida em 24/10/2017(Denúncia).

O Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade, pela prescrição.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus e, como tese subsidiária, a declaração da extinção da punibilidade, pela prescrição.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao(s) crime(s) supostamente praticado(s) pelo(a)(s) réu(ré)(s).

É imperativo o reconhecimento da falta de interesse processual e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a ocorrência da chamada "prescrição antecipada" ou "prescrição virtual", modalidade de prescrição admitida no âmbito jurisprudencial e doutrinário.

Em tais situações, em face dos princípios da economia processual e da utilidade do processo penal, tem sido aventada, na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de ser desde logo declarada a extinção da punibilidade, considerando-se a eventual pena a ser cominada.

Em relação ao tópico, Espínola Filho ensina que "perde, inteiramente, toda significância a ação desde que extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de economia do processo o de que, extinta a punibilidade do réu, deve ser isso logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal, que, assim, tenha o seu curso definitivamente paralisado" (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, V. 1, 1.954, p. 478-9).

Na jurisprudência encontram-se as seguintes decisões:

1. "Conquanto se admita que a utilização da via jurisdicional, no ato de acusar, não leva, inexoravelmente, à imposição de pena, cabe averbar-se que o exercício da ação sob indiscutível tom de falência quanto à aplicação concreta da reprimenda revelar-se-ia atividade sem qualquer utilidade, eis que o provimento jurisdicional, se procedente a ação, desembocaria na prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a pena concretizada. No exame do interesse de agir não se pode arredar a verificação da utilidade do provimento jurisdicional. Se inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir" (RT 668/290, Rel. Walter Theodósio);
2. "De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal" (RT 669/315).

Pois bem. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como considerando eventuais agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, à luz do princípio da vedação à reformatio in pejus, tem-se que eventual condenação ensejaria a fixação de pena inferior a 02 ano(s) de reclusão para o(s) crime(s) tipificado(s) no Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI ambos do(a) SISNAD e Art. 244 "caput", Parte B do(a) ECA(Denúncia).

Portanto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 anos.

Por conseguinte, já houve a prescrição da presente ação, pois entre a data do recebimento da denúncia (24/10/2017) e a presente data, passaram-se mais de 04 anos, ressaltando-se que não houve qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional durante o período mencionado.

Patente, portanto, a falta de interesse processual, como também de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em virtude da verificação da chamada prescrição antecipada.

Destarte, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da falta de interesse de agir e em sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Guilherme Henrique da Silva Rosa e Luan Viana de Macedo Aparecido, qualificado(a) nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. com o artigo 109, inciso V, dispositivos estes do Código Penal.

Custas ex lege.

Fica desde já decretado o perdimento de eventuais valores e objetos apreendidos não reclamados nos autos, comunicando-se os órgãos competentes para destinação dos mesmos, servindo a presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Da mesma forma, havendo armas e munições apreendidas nos autos, não estando comprovada a propriedade e regularidade cadastral, fica determinado o encaminhamento para destruição.

Por fim, caso haja valores depositados a título de fiança nos autos, intime-se a parte interessada para que forneça os dados para levantamento do valor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de quebra da fiança e transferência da mesma em favor do Juízo, para posterior destinação. Caso o réu não seja localizado no último endereço informado no processo, a fiança também será considerada quebrada. Nesta senda, com o fornecimento dos dados necessários pela parte, expeça-se alvará de levantamento. Nos casos de quebra da fiança, deverá ser oficiado à instituição bancária para que proceda à transferência do valor para a conta judicial destinada ao depósito de prestações pecuniárias vinculada a esta Vara Criminal de Caraguatatuba.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

P.I.C.

Caraguatatuba, 03 de novembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA